**رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤٢٢٠ لعام ١٤٤٣هـ**
**رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٨٩٣٩ لعام ١٤٤٣هـ**
**تاريخ الجلسة ١٤٤٤/١/١٠هـ**

## الموضوعات

**خدمة مدنية - حقوق وظيفية - إجازة - عادية - حرمان من الإجازة - التقصير في أداء العمل - عيب مخالفة النظم واللوائح.**

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن تمكينه من التمتع بإجازته العادية - تضمن النظام أن على الجهة الإدارية تمكين الموظف من التمتع بإجازته العادية، ويجوز لها تأجيلها لمدة محددة - الثابت تقدم المدعي بطلب إجازة عادية عدة مرات، وقيام المدعى عليها برفضها دون تأجيلها؛ مما يعد ذلك مخالفةً للنظام - عدم قبول دفع المدعى عليها بأن رفض طلب الإجازة للمدعي بسبب عدم مباشرته الفعلية لمهام عمله؛ كون النظام رسم طرقاً لمحاسبة الموظف ومعاقبته على تقصيره في أداء عمله وليس من بينها الحرمان من الإجازة - أثر ذلك: إلغاء القرار.

## مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (١٣١) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (١٥٥٠) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٩هـ.

## الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٥هـ، تضمنت أنه يعمل لدى المدعى عليها في وكالة الأمانة لشؤون بلديات المنطقة، وأن مرجعه يقوم برفض وإلغاء جميع الإجازات التي يتقدم بها دون سبب وجيه أو سبب قانوني يمنعه من التمتع بإجازاته الاعتيادية، وذلك من شهر فبراير عام ٢٠٢١م حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى، مؤكداً قيامه بالتظلم عدة مرات لدى أمين منطقة الرياض إلا أنه لم يتم حل مشكلته، مشيراً إلى أن مرجعه يقوم برفض إجازاته كنوع عقوبة عليه، وأن هذا مخالف للنظام، خاتماً صحيفة الدعوى بطلب الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها بعدم قبول إجازاته. وبإحالتها إلى هذه الدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها، حيث قدم ممثل المدعى عليها مذكرة جوابية تضمنت أنه تم تأجيل الإجازة المقدمة من المدعي وتدوين ملاحظة (سبب التأجيل) والتي لم يذكرها المدعي وهي لعدم مباشرته العمل. مفيداً أنه جرى محاولة التواصل معه للاطلاع على أسباب عدم مباشرته إلا أنه لم يجب على الاتصال، والأمانة ليس لديها مانع من تمتعه بإجازاته وفق ما يقرره النظام حال مباشرته عمله لدى إدارته، مؤكداً أن المدعي يبصم حضوره وانصرافه ولكن لا يحضر أبداً ولم يسبق له مباشرة مهامه في هذه الوكالة، ذاكراً أنه أرفق خطاب الوكيل المساعد للأراضي والاستثمار الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٨هـ حيث

أوضح كامل حيثيات النزاع، طالباً الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها قبل أوانها (لعدم اكتمال عنصر استحقاق الإجازة)، ورفضها موضوعاً كون المدعي لا يستحق إجازة وهو لا يباشر عمله. فقدم المدعي مذكرة مفادها أنه يعمل لدى المدعى عليها لمدة (١٣) عاماً، متنقلاً بين الإدارات المالية والإدارية، وما يثار من قبل المدعى عليها من عدم مباشرته للعمل أو القيام بمهام وظيفته عارٍ من الصحة، ذاكراً أن لديه رصيداً من الإجازات على وشك الانتهاء نظاماً، وفي حال عدم تمتعه بالرصيد سيتم حذفه من رصيد الإجازات، مشيراً إلى أن البين أنه تقدم بعدة إجازات لأكثر من سنه كاملة، والجهة تقوم برفضها دون تأجيلها، وقد جاوز ذلك مدة (٩٠) يوماً المنوحة لجهة الإدارة، فتكون المدعى عليها بذلك قد خالفت النظام برفضها قبول الإجازات. وفي جلسة اليوم ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ومن ثم أصدرت حكمها في الدعوى الماثلة لما يلي من الأسباب.

## الأسباب

لما كان المدعي أقام هذه الدعوى طالباً فيها إلغاء قرار المدعى عليها السلبي المتمثّل في امتناعها عن تمكينه من التمتع بإجازاته الاعتيادية؛ وعليه فإن الدعوى داخلة في اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بموجب المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي تنص على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:... ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية

النهائية التي يقدمها ذوو الشأن... ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح"، كما تختص هذه المحكمة بنظرها مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، كما تدخل في اختصاص الدائرة النوعي طبقاً لقرارات رئيس الديوان المنظِّمة لذلك. وعن قبول الدعوى شكلاً، ولما كان القرار المتظلم منه يدخل في زمرة القرارات السلبية متجددة الأثر والتي لا تتحصن مواعيد الطعن عليها بميعاد محدد، بل يتجدد حق ذوي الطعن عليها بتجدد الامتناع؛ ما تكون معه الدعوى مقبولة شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، فالمدعي يطعن في امتناع المدعى عليها عن تمكينه من التمتع بإجازاته الاعتيادية، مستنداً في ذلك على طلبات الإجازة التي تقدم بها منذ أكثر من سنة إلا أن المدعى عليها تقوم برفضها بشكل متكرر، وبما أن الظاهر من أوراق الدعوى أن المدعي لديه رصيد من الإجازات الاعتيادية ولم تنازع المدعى عليها في ذلك، كما أن المادة (١٣١) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادر بالقرار الوزاري رقم (١٥٥٠) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٩هـ نصت على أنه: "أ-يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من نهاية سنة استحقاقها، وله -بعد موافقة الجهة الحكومية التي يتبع لها- أن يؤجل التمتع بها أو جزء منها لسنة رابعة وفقاً لمتطلبات العمل وإلا سقط حقه فيها أو ما تبقى منها إذا لم يتقدم بطلب التمتع بها... ج-يجب على الجهة التي يتبع لها الموظف -عند تقدمه بطلب التمتع بالإجازة

العادية- تمكينه من التمتع بها، ويجوز للجهة -لمتطلبات العمل -تأجيل بداية التمتع بالإجازة العادية بما لا يتجاوز (تسعين) يوماً من التاريخ الذي حدده الموظف في الطلب"، وبما أن البين من أوراق الدعوى أن المدعي تقدم بطلب إجازة لعدة مرات منذ ما يزيد على السنة، إلا أن المدعى عليها تقوم برفضها دون تأجيلها، فإنه يتضح للدائرة أنَّ المدعى عليها قد سلكت غير سبيل الجادة، وتعسَّفت في عدم تطبيق المادة آنفة الذكر في حق المدعي، والتي جاءت صريحة في وجوب تمكين المدعي من التمتع بإجازاته الاعتيادية. وأما ما أثاره ممثل المدعى عليها من أن رفض إجازات المدعي كان بسبب عدم مباشرته الفعلية لمهام عمله؛ فيجاب عنه بأن المنظم قد رسم طرقاً لمحاسبة الموظف ومعاقبته على تقصيره في أداء عمله وليس من بينها حرمانه من التمتع بإجازاته الاعتيادية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه.

**لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار أمانة منطقة الرياض السلبي المتمثل بالامتناع عن تمكين (...) من التمتع بإجازاته الاعتيادية.**

**والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.**

## محكمة الاستئناف

**حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.**